

**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.831-2025

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

1°) Que, a foja 1.430 (TCE), reclama don Rodrigo Eduardo Alexis Mundaca Cabrera, candidato al cargo de Gobernador Regional por la Región de Valparaíso, en la segunda votación de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G18814 del Director del Servicio Electoral, de treinta de mayo de dos mil veinticinco, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales y mantuvo ocho observaciones relativas a servicios remunerados de brigadistas, por un total de \$6.267.213;

2°) Que, el único reproche del Servicio Electoral consiste en que las boletas de honorarios que respaldan esos gastos se emitieron los días seis y siete de enero de dos mil veinticinco, esto es, con posterioridad al término del período de campaña, que se extendió hasta el veinticuatro de noviembre de dos mil veinticuatro;

3°) Que, a lo anterior se agrega que las boletas se emitieron dentro del plazo de rendición de la cuenta, que vencía el siete de enero de dos mil veinticinco, y que las declaraciones juradas de las prestadoras de las observaciones N°25, N°27, N°28 y N°29 dan cuenta del trabajo ejecutado durante la campaña y explican el desfase;

4°) Que, conforme al artículo 3, inciso 2°, de la Ley N°19.884, son gastos electorales los efectuados dentro del período de campaña, con independencia de la fecha de contratación o de pago efectivo, regla que el artículo 47, inciso 3°, reitera para la rendición. La data del documento tributario no determina, entonces, el carácter electoral del gasto: lo que debe situarse dentro del período es la prestación del servicio;

5°) Que, la prestación se encuentra acreditada. El administrador electoral acompañó, respecto de cada prestador, contrato de prestación de servicios e informe de actividades: sesenta y cuatro contratos que fijan la prestación entre el once y el veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, y sesenta y cinco informes con el detalle de las labores, sus fechas,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.831-2025

verificadores y firmas del prestador y de la administradora electoral. El Servicio Electoral no objetó el contenido de esos antecedentes: se limitó a reprochar la fecha de emisión de las boletas, y

6°) Que, en consecuencia, procede levantar las ocho observaciones reclamadas y ordenar el reembolso de gastos electorales en lo que corresponda.

Por estas consideraciones, **se acoge la reclamación deducida**, se levantan las observaciones N°13, N°14, N°22, N°23, N°25, N°27, N°28 y N°29 de la resolución N°G18814, de treinta de mayo de dos mil veinticinco, y se ordena el reembolso de gastos electorales en lo que corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.831-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1831-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 28 de agosto de 2026.



5C9DFFAE-03D4-4566-9107-D552A5238BF7

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.